

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6015/2531

อัยการ เชียงใหม่
นาย วีหรือทวี กัญญา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

ลำพังคำเบิกความของพยานที่เคยถูกฟ้องเป็นจำเลยในข้อหาลักทรัพย์ของผู้เสียหายรายเดียวกันมาก่อน เป็นคำขัดทอดของผู้ที่ร่วมกระทำผิดด้วยกัน ไม่พอรับฟังลงโทษจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335, 83 จำคุก 3 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงคงฟังได้ในเบื้องต้นว่าตามวันเวลาเกิดเหตุมีคนร้ายลักเอาทรัพย์ของผู้เสียหายซึ่งเก็บไว้ในบ้านรวมราคา 5,000 บาท ตามฟ้องไป ปัญหาวินิจฉัยมีว่า จำเลยเป็นคนร้ายร่วมทำการลักทรัพย์หรือไม่ โจทก์มีนายสมศักดิ์ หรือนวลสุภาคุณ เป็นพยานเบิกความว่า วันเกิดเหตุได้ร่วมกับจำเลยและนายสมบัติ เข้าไปลักทรัพย์ในบ้านผู้เสียหาย โดยจำเลยเป็นคนงัดประตูบ้านแล้วเข้าไปลักเอาทรัพย์ของผู้เสียหายตามฟ้องออกมาแต่พยานโจทก์ปากนี้เคยถูกฟ้องเป็นจำเลยในข้อหาลักทรัพย์ของผู้เสียหายรายเดียวกันนี้มาก่อน คำเบิกความของพยานปากนี้จึงเป็นคำขัดทอดระหว่างผู้กระทำความผิดด้วยกัน ทั้งพยานยังยอมรับว่าเคยมีสาเหตุ

โกธรเคืองเรื่องผู้หญิงกับจำเลยมาก่อน นอกจากนี้แล้วโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานใดมา พิสูจน์ความผิดของจำเลยอีก และนางสาวลักษณะ แซ่ตั้ง พยานโจทก์อีกปากหนึ่งก็ เบิกความว่าเห็นคนร้ายเดินออกจากบ้านผู้เสียหายผ่านหน้าบ้านของพยานไปคนเดียว ซึ่งต่อมาทราบว่าคนร้ายคนนี้เป็นนายสมศักดิ์หรือนวล พยานปากนี้ไม่ได้เบิกความว่า เห็นจำเลยด้วย เห็นว่า พยานโจทก์คงมีแต่คำขัดทอดของผู้ที่ร่วมกระทำผิดด้วยกัน ไม่พอรับฟังลงโทษจำเลยที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ต้องด้วยความเห็นของ ศาลฎีกา"

พิพากษายืน

(ภูเกียรติ สุนทรบุระ-ศักดิ์ สนองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>